

개 선 요 구

1. 제 목 : 전공의 최저임금 보전분 정산에 관한 사항

2. 관계기관 : ■■■■■실(△△△△부)

3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단 △△△△부는 노사화합 프로그램, 보수체계와 지급기준, 충인건비, 복리후생에 관한 사항을 관리하고 있으며, 노동조합과의 임금 및 단체협약 체결, 이에 따른 보수규정 개정 및 후속 조치 이행을 총괄하고 있습니다.

[표 1] 2020년 임금 및 단체협약 체결 후속 조치

구분	내용
보수규정(호봉제) 개정	1. 20년 임금인상 총액 2.8% 2. 최저임금 보전분 정산 정산 미 실시 (기능직 복지기능직) 3. 감사인, 특수부서 근무자 가산지급액 통상임금 포함 4. 명절상여금 지급일 변경
연봉제 보수규정개정	1. 3급이상 간부직·연구직·보훈교육연구원장 '20년 임금인상을 2. 의사직(병원장포함) '20년 임금인상을 및 성과급월액 1인 인상액 3. 의사직 직무급 신설 등 4. 의사직 학술지원비 인건비 전환 5. 연구직 기준급 신설 및 조정
업무지원직 및 요양보호직 보수	1. 업무지원직·요양보호직 명절 상여금 신설 2. 요양보호직 처우개선비 폐지 및 기술수당 신설
노사합의 및 후속조치 사항	1. 복리후생 관련 사항 (5개 항목) 2. 근로조건 사항 (6개 항목) 3. 기타 사항 (2개 항목)

나. 관계법령 및 판단기준

「근로기준법」 제3조(근로조건에 관한 기준), 제5조(근로조건에 관한 준수), 6조(균등한 처우)에 따르면 근로관계 당사자는 근로조건을 최저기준인 근로기준법보다 낮출 수 없고, 근로자와 사용자는 단체협약, 취업규칙, 근로계약을 성실하게 이행할

의무가 있으며, 사용자는 근로자의 사회적 신분을 이유로 근로조건에 대한 차별적 처우를 하지 못하도록 정하고 있습니다. 또한 같은 법 제94조(규칙의 작성, 변경 절차)에서는 취업규칙을 근로자에게 불리하게 변경하는 경우에는 그 동의를 받아야 한다고 명시하고 있습니다.

한편, 우리 공단은 '20년 11월 임금 및 단체협약을 체결하면서, 법정 최저임금 미달로 임금 보전분¹⁾을 받는 직원(기능직, 복지기능직)에게 임금인상에 따른 정산 환수분이 발생하는 경우, 이를 회수하지 않고 임금 인상분 그대로 지급하기로 노사 합의하였습니다.

따라서 △△△△부는 임금 및 단체협약에 따른 보수지급 사항이 변경되어 공단 보수규정을 개정하는 경우, 직원의 근로조건이 저하되지 않고, 직종에 따른 차별적 처우가 발생하지 않도록 면밀히 검토하고 추진하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 '20년 임금 및 단체협약과 관련된 규정 개정²⁾ 사항을 살펴본 결과, △△△△부는 상위 규정인 「보수규정」에서 최저임금 보전분을 정산하는 내용을 삭제한 것과 다르게, 「전공의보수지급시행세칙」은 최저임금 보전분을 지급하고 임금 확정 시 정산한다는 내용을 추가하였습니다.

1) 최저임금보전분 : 법정 최저임금과 최저임금 산입범위 급여항목과의 차이 금액을 기본급 항목에 추가함
- '20년 기본급 최저임금보전 발생 직종 : 기능직, 복지기능직, 전공의(인턴, 레지던트1년차), 사회복지직 6급

2) 최저임금보전분 관련 규정 개정('20.12)

구분	개정전	개정후
보수규정 (제15조)	④ 직원의 보수가 최저임금 고시에 따른 법정최저임금액에 미달한 경우 그 차액을 본봉 또는 기본급으로 지급한다. <u>다만 당해연도 임금 인상분 확정 시 이를 정산한다.</u>	④ 직원의 보수가 최저임금 고시에 따른 법정최저임금액에 미달한 경우 그 차액을 본봉 또는 기본급으로 지급한다. (삭제) <개정 20.12.4>
전공의 보수지급 시행세칙 (제8조)	① 전공의의 기본급은 보수규정 제15조를 적용한다. ② 연차수당에 관하여는 보수규정 제24조의 규정을 준용한다. (신설)	① (좌동) ② (좌동) ③ 제1항에도 불구하고 직원의 보수가 최저임금 고시에 따른 법정 최저임금액에 미달한 경우 그 차액을 본봉 또는 기본급으로 지급한다. <u>다만 당해연도 임금 인상분 확정 시 이를 정산한다.</u> <신설 20.12.17.>

그 결과, 소속기구에서는 「전공의보수지급시행세칙」에 따라 전공의의 최저임금 보전분 정산금액 23백만 원 상당액을 임금 인상분에서 [표 2]와 같이 환수하였으며,

상위 규정인 「보수규정」과 상충되고 최저임금 전공의에게 불합리하게 적용되는 「전공의보수지급시행세칙」의 개선이 필요해 보였습니다.

[표 2] 전공의 최저임금보전분 환수금액('20.12)

(단위: 명, 천 원)

구분	A병원		B병원		C병원		D병원		E병원		합계	
	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액
레지던트1년차	28	1,976	6	499	6	209	1	19	2	38	43	2,741
인턴	35	14,934	6	2,576	7	3,073					48	20,583
합계	63	16,910	12	3,075	13	3,282	1	19	2	38	91	23,324

4. 관계기관 의견

△△△△부는 감사결과를 수용하며, 감사처분 요구사항을 이행하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ 관리이사는

- 「보수규정」과 상충되는 「전공의보수지급시행세칙」을 검토하여 직종 간 형평성이 저해되지 않게 합리적으로 개정하시기 바랍니다. (개선)